

개 선

제 목 부당·불공정한 계약조건 부적정

관 련 부 서      업무지원부

내 용

시설관리용역 ‘일반시방서’와 ‘특기시방서’에 ‘... 감독의 지시에 의한다.’, ‘... 수급자는 이에 응해야 한다.’, ‘수급자는 ...조치에 대하여 이의를 제기할 수 없다.’ 등 계약상대자의 인사권을 침해하거나, 부당한 업무지시로 판단할 수 있는 내용이 포함되어 있어 개선이 요구됨.

1. 업무개요

우리 회사는 2017. 2. 8. (주)BBBBBB과 ‘한국중부발전(주)   시설물관리 위탁 용역’(이하 ‘시설관리용역’이라 한다.) 계약을 체결하였다.

2. 판단근거

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조(계약의 원칙)에 따르면 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 같은 법 시행령 제4조(계약의 원칙)에 따르면 계약을 체결함에 있어 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정하여서는 안된다고 규정하고 있다.

또, 「용역근로자 근로조건 보호지침 설명자료」에는 계약상대자의 ‘경영·인사권 침해’, ‘부당한 업무지시’ 등 부당·불공정한 계약 조항을 아래와 같이 예시하고, 개선방향을 제시하였다.

[표4. 「용역근로자 근로조건 보호지침 설명자료」의 부당·불공정 조항 예시]

부당·불공정 조항(예시)	개선방향(안)
○직원의 근무태만, 부정행위, 중대한 과실, 비협조 등으로 업무수행에 부적합하다고 발주기관이 판단하여 직원교체를 요구하는 경우 수탁업체는 즉시(3일 이내) 직원을 교체하여야 한다.	○‘수탁업체는 직원이 정상적인 업무수행을 해태하여 발생하는 채무불이행에 대한 손해배상 책임을 진다.’ 등으로 수정
○유니폼 미착용으로 1회 적발시 “주의”, 3회 적발 시에는 “직원교체”를 요구할 수 있으며, 수탁업체는 발주기관의 지시에 따라야 한다.	○‘수탁업체는 특별한 사정이 없는 한 근로자들이 근무복을 착용하고 근무에 임할 수 있도록 하여야한다’ 등으로 수정
○용역근로자에 대한 인사조치는 발주기관과 협의후에 발주기관의 지시에 따라야 한다.	○삭제
○발주기관의 사정에 따라 근무인원을 가감할 수 있으며, 수탁업체는 발주기관의 결정에 따라야 한다.	○‘발주기관의 사정에 따라 근무인원을 변경 및 추가하는 경우 상호 동의 하에 조정할 수 있다’ 등으로 수정
○발주기관이 판단하여 청소상태가 미비하다고 판단되어, 재청소를 명할 때는 시간, 횟수에 불구하고 재청소를 실시하여야 한다.	○‘발주기관은 과업지시서에 따라 재청소를 요구할 수 있다.’ 등으로 수정 - 과업지시서에 재청소 요구 가능 사유 명시
○주요행사 등 부득이한 사유로 인하여 휴일 및 야간작업을 요구하였을 때 수탁업체는 이의 없이 수행하여야 하며, 추가 발생하는 비용은 수탁업체가 부담한다.	○당초 계약에 정하지 않은 업무 및 그에 따른 추가 비용은 당사자 간에 합의하여 정하도록 하는 것이 바람직
○계약내용으로 정하지 않는 사항은 발주기관과 수탁업체 간에 협의하여 정하고, 합의가 이뤄지지 않을 시 발주기관이 정하는 바에 따른다.	○‘발주기관이 정하는 바에 따른다’ 삭제 등
○수탁업체 근로자는 업무수행시 발주기관의 지시에 따른다.	○삭제

그러므로, ○○○○○ 업무지원부에서는 ☒☒ 시설관리용역의 계약을 위해 계약조건과 시방서를 작성할 때에는 부당·불공정한 내용이 포함되지 않도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

그러나, 2017. 2. 8. (주)BBBBBB과 용역계약 체결한 ☒☒ 시설관리용역의 ‘일반 시방서’와 ‘특수 시방서’에 첨부와 같이 「용역근로자 근로조건 보호지침 설명자료」에 예시된 내용과 유사한 부당·불공정한 조항이 포함되어 있다.

그 결과, 시설관리용역 계약상대자의 이익과 경영권을 부당하게 제한할 우려가 있다.

조치할 사항

OOOOO장은 한국중부발전(주) ☒☒ 시설물관리 위탁 용역의 일반시방서와 특수시방서의 부당·불공정한 조항을 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조(계약의 원칙)에 따라 대등한 입장에서 계약을 체결할 수 있도록 개선하시기 바랍니다.(개선)

※ 조치완료 : OOOOO는 2017.5.27. ☒☒ 시설물관리 위탁 용역 ‘일반시방서’와 ‘특기시방서’의 부당불공정한 조항을 개정하도록 시행품의 받음.

첨부. 시설관리용역의 부당·불공정 조항으로 판단할 수 있는 내용

[일반시방서]

- 1-1. 본 용역은 당사 제반관리 규정 및 시설물 위탁용역 설계서에 따라 당사 용역 감독원의 지시 하에 시행한다.
(2-1. 2-2. 2-3조항에 ‘감독원 지시’ 문구도 수정이 필요함)
- 3-6. 용역시행중 기본계획에 변경이 발생하여 설계변경 및 용역변경으로 용역량이 현저히 증가하여 당초의 용역기간 내에 수행완료가 불가능한 경우에는 절대공기를 연장할 수 있으나, 용역기간 연장여부의 판단은 감독원과 용역관리업무를 수행하는 용역 주관부서의 협의 결과에 따른다.
- 5-2. 감독원은 자재 및 장비조달, 인원동원이 계획표에 따른 공사 시행에 미흡하다고 인정할 때는 이의 조기조달, 수량증가 등 용역계획에 적합한 사항을 수급자에게 지시하고 수급자는 즉시 이에 응해야 하며, 이의 불응으로 인한 기성고 지불의 보류, 감액 및 기타조치에 대하여 이의를 제기할 수 없다.
- 6-2. 현장원을 비롯하여 용역에 투입된 수급자 소속원은 항상 감독원의 지시에 따라 협조하여야 하며, 감독원이 비협조적이거나, 부적합하다고 판단하여 현장원의 교체 또는 징계를 요구할 시 수급자는 즉시 이에 응해야 하고 이의 불응으로 인한 노무비의 삭감이나 기타 조치에 대하여 이의를 제기할 수 없다.
- 7-1. 감독원은 설계변경이 필요하다고 인정할 때는 용역의 추가 삭제 및 재료와 공법의 변경 등을 수급자에게 지시할 수 있으며 수급자는 이에 응해야 한다.

[특기시방서]

- 1-2. 설계도서 또는 시방서와의 내용이 상이할 때, 명기가 없을 때, 또는 의문이 생길 때는 감독원의 지시에 의한다.
- 1-4. 현장 마무리, 용역방법과 관련하여 재료의 설치위치 및 방법 등의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감 등의 경미한 변경 등은 감독원의 지시에 의한다.
- 1-7. 용역관리
 - 2) 용역원의 자격이나 용역수행 또는 관리상 부적당하다고 인정하는 감독원이 이의 교체를 요구할 때 수급자는 이를 수용해야 한다.

. 끝.